

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2830/2536

นาย วิศิษฐ์ ทองเนรมิตชัย	โจทก์
นาย พิพัฒน์ อุด มพันธ์ภรณ์	ผู้ร้อง
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์	ผู้คัดค้าน
ผู้คัดค้าน ร่วม	ผู้คัดค้าน
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ สิน เอเซีย	
จำกัด	
	ผู้คัดค้าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญ อุดนาห	
กรรมการ ทอ กับพวก	
	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1), มาตรา 288 วรรคสอง (1)

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 23, มาตรา 24, มาตรา 25, มาตรา 153, มาตรา 158

เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดแล้วอำนาจในการจัดการทรัพย์สินทั้งปวงตลอดจนการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีใด ๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ย่อมตกอยู่แก่ผู้คัดค้าน ตามบทบัญญัติมาตรา 22,23,24 และ 25 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 บรรดาเจ้าหนี้ของจำเลยทั้งสองจะขอรับชำระหนี้ได้แต่โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 เท่านั้น การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยทรัพย์สินพิพาทโดยเหตุที่ผู้คัดค้านไม่ให้ถอนการยึดตามคำคัดค้านของผู้ร้องที่ได้ดำเนินการตามมาตรา 158 แห่งพระราชบัญญัติล้ม

ละลาย พ.ศ. 2483แล้วนั้น เป็นเรื่องระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้านที่จะเข้าเป็นคู่ความในคดี ผู้คัดค้านร่วมหาสิทธิเข้ามาต่อสู้คดีด้วยการร้องสอดเพื่อยังให้ได้รับรองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) แต่อย่างใดไม่ การวางเงินเพื่อประกันความเสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288 วรรคสอง (1) นั้นศาลจะมีคำสั่งเช่นนั้นได้ต่อเมื่อมีการร้องขอเมื่อผู้คัดค้านร่วมไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความร่วมกับผู้คัดค้านผู้ร้องก็ไม่ต้องวางเงินประกันความเสียหายตามคำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งตามคำร้องขอของผู้คัดค้านร่วม

คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 1691พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารชั้นเดียวไม่มีเลขที่ เรือนพักคนงานชั้นเดียวเลขที่ 162 เรือนพักคนงานชั้นเดียวไม่มีเลขที่และเรือนพักคนงานไม้สองชั้นไม่มีเลขที่ ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวเพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระให้เจ้าหนี้ และผู้ร้องได้คัดค้านการยึดสิ่งปลูกสร้างต่อผู้คัดค้านตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 158 ผู้คัดค้านสอบสวนแล้วมีคำสั่งไม่ให้ถอนการยึดผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลว่าผู้ร้องเป็นผู้ปลูกสร้างอาคารโรงงานและเรือนพักคนงานที่ถูกยึด สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสำหรับที่ดินนั้นบิดาผู้ร้องเป็นผู้ซื้อแล้วจดทะเบียนใส่ชื่อจำเลยที่ 2 เป็นผู้ถือ

กรรมสิทธิ์ บิดาผู้ร้องได้สั่งให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นพี่ชายผู้ร้องแบ่งที่ดินให้ผู้ร้องส่วนหนึ่งขอให้ถอนการยึด

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยที่ 2 ได้จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไว้กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเอเชียจำกัด ผู้รับจำนองเป็นเงิน 7,000,000 บาท ผู้ร้องจะยกสิทธิอันยังไม่ได้จดทะเบียนขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสิทธิของผู้รับจำนองซึ่งได้กระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนไม่ได้ ผู้รับจำนองได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้มีประกันแล้ว ผู้ร้องไม่มีสิทธิขอให้ถอนการยึด ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเอเชีย จำกัด เข้าเป็นผู้คัดค้านร่วมกับผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านร่วมยื่นคำคัดค้านใจความทำนองเดียวกันและมีประเด็นเพิ่มเติมว่า คำร้องของผู้ร้องเป็นการประวิงคดี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 2 มีราคาประเมิน 11,000,000 บาทเศษ ขอให้ผู้ร้องชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่มขึ้นตามราคาประเมิน และนำเงินมาวางเป็นประกันการชำระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อความเสียหายเป็นเงิน 3,000,000 บาท กับขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นสั่งให้ผู้ร้องนำเงิน 3,000,000 บาท มาวางเป็นประกันต่อศาลภายในเวลาที่กำหนด

ผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลและยื่นคำแถลงคัดค้าน

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง และให้จำหนายคดีออกจากสารบบความ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้ร้องฎีกาว่า ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้คัดค้านร่วมเข้าเป็นคู่ความกับผู้คัดค้านไม่ได้ ผู้ร้องไม่ต้องวางเงินประกัน คำสั่งจำหน่ายคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้นเห็นว่า เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาดแล้วอำนาจในการจัดการทรัพย์สินทั้งปวงตลอดจนการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีใด ๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ย่อมตกแก่ผู้คัดค้าน ตามบทบัญญัติมาตรา 22, 23, 24 และ 25 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 บรรดาเจ้าหนี้ของจำเลยทั้งสองจะขอรับชำระหนี้ได้ แต่โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เท่านั้น การที่ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยทรัพย์สินพิพาทโดยเหตุที่ผู้คัดค้านไม่ให้ถอนการยึดตามคำคัดค้านของผู้ร้องที่ได้ดำเนินการตามมาตรา 158 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 แล้วนั้น เป็นเรื่องระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้าน ที่จะเข้าเป็นคู่ความในคดี ผู้คัดค้านร่วมหาสิทธิเข้ามาต่อสู้คดีด้วยการร้องสอดเพื่อยังให้ได้รับรอง ค้ำครองหรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแต่อย่างใดไม่ ที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้คัดค้านร่วมเข้าเป็นคู่ความร่วมกับผู้คัดค้านร่วมนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย และการวางเงินเพื่อเป็นประกันความเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288วรรคสอง (1) นั้น ศาลจะมีคำสั่งเช่นนั้นได้ต่อเมื่อมีการร้องขอเมื่อผู้คัดค้านร่วมไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความร่วมกับผู้คัดค้านเสียแล้ว ผู้ร้องก็ไม่ต้องวางเงินประกันค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องสอดของผู้คัดค้านร่วมและให้เพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษารูปคดี

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ